P U T U S A N

Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERSA PRASETYO HARDITO Bin DADDY HARDITO (Alm)**;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur / Tanggal lahir : 34 tahun / 9 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Villa Delima Blok D No. 2 Jalan Karang Tengah Raya RT.014 RW.003 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
4. Penyidik, Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
6. Penuntut Umum, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Penuntut Umum, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;

8. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;

9. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa datang menghadap di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Posma Yan Klaus Pratama, S.H., Advokat pada kantor hukum YAN KLAUS & PARTNERS Law Office (YK&P), beralamat di Pakubuwono Building 1st Floor, Jl. Pakubuwono VI No. 26D, Gunung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan - 12120, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 300/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel. tanggal 31 Mei 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim No. 300/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel. tanggal 31 Mei 2023, tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan** pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERSA PRASETYO HARDITO Bin DADDY HARDITO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERSA PRASETYO HARDITO Bin DADDY HARDITO (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tersebut tetap ditahan;

2. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) paket kardus besar yang berisi kardus lebih kecil yang didalamnya berisi plastik warna putih, plastik warna hitam, kaos warna coklat muda dan 2 (dua) *plastic press* berisi ganja berupa daun kering yang di *wrapping plastic* dengan berat brutto keseluruhan 510,68 (lima ratus sepuluh koma enam delapan) gram *(berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labkrim berat netto keseluruhan barang bukti GANJA berupa daun-daun kering adalah* ***476,2 (empat ratus tujuh puluh enam koma dua) gram*** *dan sisa pemeriksaan Labkrim adalah 473,68 (empat ratus tujuh puluh tiga koma enam delapan) gram netto);*
- Surat tanda terima dari Kantor POS INDONESIA;
- 1 (satu) unit handphone Android merk XIAOMI warna biru + sim card XL (087758699909) IMEI 1 : 865932042850089, IMEI 2 : 865932042850097;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan altenatif kedua, dan menyesali perbuatannya, sehingga oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Jawaban / Tanggapan Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Jawaban / Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia **Terdakwa HERSA PRASETYO HARDITO Bin DADDY HARDITO (Alm)** (selanjutnya disebut **TERDAKWA**) bersama-sama dengan saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN dan saksi PUTRI YUANISA YUNUS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di PT THYFA FIRDAUS PROPERTINO yang beralamat di Sopo Del Tower B Mega Kuningan Barat III Lot 10.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1-6 Kel. Kuningan Timur Kec. Setia Budi Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan*, sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dipertengahan bulan Oktober 2022 ketika saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN melakukan perjalanan wisata ke Bangkok Thailand ditawari ganja yang bagus oleh JOEL CHAN yang menjelaskan bahwa JOEL CHAN merupakan supplier ganja untuk beberapa toko di Bangkok Thailand dan kemudian saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN mencoba Ganja yang ditawarkan untuk menentukan kualitas jenis ganja tersebut dan sisanya sebanyak ¼ linting Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN simpan. Dan kemudian saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN memilih salah satu jenis ganja dengan harga 30.000 (tiga puluh ribu) *bhat* atau kurang lebih sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), kemudian Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN menyerahkan uang tersebut, lalu saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN memberikan alamat tempat saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN bekerja di PT. THYFA FIRDAUS PROPERTINDO di Gedung Sopo Del Tower B, Floor 20 Mega Kuningan Barat III Lot 10 1-6 Kuningan Timur Setia Budi Jakarta Selatan. Kemudian Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN kembali ke Jakarta;
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 ketika saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN bersama dengan Terdakwa di mobil milik saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN dan bercerita kepada Terdakwa bahwa saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN membawa ganja dari Thailand sebanyak 1/4 (seperempat) linting daun ganja kemudian Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 November 2022 saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN bertemu dengan Terdakwa bercerita dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa akan ada paket yang berisi ganja akan dikirim ke Kantor, akan tetapi Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN tidak memberitahukan kepada Terdakwa kapan paket tersebut sampai ke kantor;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 Subdit V Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mendapat informasi dari pihak Bea Cukai Pasar Baru bahwa adanya paket mencurigakan diduga berisi narkoba yang mana paket tersebut dikirim dari luar negeri yaitu negara Thailand dengan alamat tujuan PT THYFA FIRDAUS PROPERTINO dengan alamat Sopo Del Tower B, Floor 20th

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mega Kuningan Barat III Lot 10. 1-6 Kuningan Timur Setia Budi Jakarta Kode Pos 12950. Kemudian saksi RISKI FAJAR KURNIAWAN, S.H. beserta Tim koordinasi ke kantor Bea Cukai Pasar Baru untuk mengecek paket tersebut dan bersama-sama dengan petugas Bea Cukai melakukan pengecekan terhadap paket tersebut dan setelah dilakukan pengecekan dengan membuka paket paket tersebut bahwa benar paket berisikan 1 (satu) kardus kecil berisi plastik warna putih, plastik warna hitam, kaos warna coklat muda dan 2 (dua) *plastic press* berisi ganja berupa daun kering yang di *wrapping plastic* dengan berat brutto keseluruhan 510,68 (lima ratus sepuluh koma enam delapan) gram, setelah itu paket tersebut dikemas kembali guna dilakukan *controled delivery*;

- Setelah dilakukan pengemasan kembali saksi RISKI FAJAR KURNIAWAN, S.H. beserta Tim bersama-sama petugas Bea Cukai berkordinasi dengan petugas PT Pos Indonesia yang beralamat di Jln RS, Fatmawati Raya No. 10 Rt. 1/RW 4. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Kode Pos 12430 dan menyerahkan paket tersebut untuk dilakukan pengiriman oleh pihak PT Pos Indonesia kepada penerima;
- Sekitar pukul 12.47 WIB petugas kurir PT Pos Indonesia, yang di dampingi oleh saksi RISKI FAJAR KURNIAWAN, S.H. beserta Tim, bersama paket berisi ganja tersebut tiba di parkiran Sopo Del Tower B Mega Kuningan Barat III Lot 10. 1-6 Kel. Kuningan Timur Kec. Setia Budi Jakarta Selatan dan tidak lama kemudian petugas PT Pos Indonesia dengan membawa resi tagihan pembayaran pajak paket tersebut menuju Lobby Gedung Sopo Del Tower B dan menemui Receptionis lalu menanyakan alamat PT THYFA FIRDAUS PROPERTINO dan kemudian Receptionis mengarahkan untuk naik ke lantai 20 karena PT THYFA FIRDAUS PROPERTINO berada di lantai 20 Sopo Del Tower B;
- Setelah itu petugas PT Pos Indonesia naik ke lantai 20 Sopo Del Tower B dan setelah tiba di PT THYFA FIRDAUS PROPERTINO ditemui oleh Terdakwa yang merupakan pegawai dari PT THYFA FIRDAUS PROPERTINO yang diperintah oleh saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN selaku pemilik paket berisi narkotika jenis Ganja tersebut untuk menerima paket tersebut;
- Kemudian Terdakwa mengirimkan foto Resi paket tersebut melalui *chat whatsapp* kepada saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN dan memberitahukan bahwa ada pajak yang harus dibayarkan;
- Kemudian saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN telepon saksi DEVITA SURYANDARI untuk melakukan pembayaran pajak paket tersebut sebesar Rp. 1.556.300 (satu juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah). Dan saksi DEVITA SURYANDARI menemui petugas PT Pos Indonesia tersebut dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan pembayaran dengan cara ditransfer ke rekening petugas PT Pos Indonesia;

- Kemudian petugas PT Pos Indonesia turun ke parkiran Sopo Del Tower B untuk mengambil paket berisi ganja tersebut dan sekitar pukul 14.00 WIB petugas PT Pos Indonesia menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa dan setelah paket berisi ganja tersebut diterima oleh Terdakwa , kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi RISKI FAJAR KURNIAWAN, S.H. beserta Tim;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi didapat informasi bahwa paket berisi ganja dari Thailand tersebut adalah milik saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN yang merupakan Direktur PT THYFA FIRDAUS PROPERTINO dimana Terdakwa bekerja. Kemudian dilakukan pengejaran terhadap saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN dengan cara memancing saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN untuk mengambil paket tersebut;
- Sementara itu, setelah Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN yang sedang bersama rekannya bernama saksi PUTRI YUANISA YUNUS mendapat informasi bahwa ada petugas PT Pos Indonesia yang mengantar paket berisi ganja yang diimpornya dari Thailand, memberitahu serta meminta saksi PUTRI YUANISA YUNUS menyertainya menuju kantor PT. THYFA FIRDAUS PROPERTINDO di Sopo Del Tower B Mega Kuningan Barat III Lot 10. 1-6 Kuningan Timur Setia Budi Jakarta Selatan menggunakan mobil Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN . Dalam perjalanan tersebut saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN memberikan saksi PUTRI YUANISA YUNUS sebanyak 1 (satu) linting ganja, kemudian bersama-sama membakar dan menghisapnya secara bergantian;
- Setelah saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN dan saksi PUTRI YUANISA YUNUS sampai di Lobby Gedung Sapo Del Tower B kemudian saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN parkir dilantai 2 gedung tersebut dan saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN meminta saksi PUTRI YUANISA YUNUS untuk mengambil paket tersebut kepada saksi DEVITA SURYANDARI atau Terdakwa . Dikarenakan saksi PUTRI YUANISA YUNUS hanya mengenal Terdakwa , maka saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN mengirimkan foto dan kontak saksi DEVITA SURYANDARI melalui *chat whatsapp* kepada saksi PUTRI YUANISA YUNUS, lalu saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN menunggu di depan Lobby Starbuck Sopo Del Tower B Jalan Mega Kuningan Barat III Lot 10. 1-6 RT 003 RW 003, Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan;
- Kemudian saksi PUTRI YUANISA YUNUS menghubungi Terdakwa untuk mengambil paket tersebut atas perintah dari saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi PUTRI YUANISA YUNUS pada saat menerima paket tersebut dari Terdakwa HERSA PRASETYO HARDITO. Kemudian saksi RISKI FAJAR KURNIAWAN, S.H. beserta Tim meminta saksi PUTRI YUANISA YUNUS menghubungi saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN untuk menjemputnya;

- Kemudian saksi PUTRI YUANISA YUNUS berjalan ke Lobby Starbuck Sopo Del Tower B Jalan Mega Kuningan Barat III Lot 10. 1-6 RT 003 RW 003, Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan tempat saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN menunggu, tetapi pada saat saksi PUTRI YUANISA YUNUS berada didepan mobil saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN tersebut berbelok ke kanan dan menelpon saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN mengatakan bahwa banyak yang mengikutinya kemanapun saksi PUTRI YUANISA YUNUS pergi. Hal tersebut membuat saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN pergi dari Lobby Sopo Del Tower B melarikan diri;
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 08.25 WIB dilakukan penangkapan terhadap saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN di Lobby Jatiwangi Guest House Jalan Raya Cirebon – Bandung Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka Jawa Barat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 5178/NNF/2022, tanggal 20 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kompol. TRIWIDIASTUTI, S.Si.,Apt. (Kasubid Narkotika Bidang Narkobafor pada Puslabfor) dan Penata TK I DWI HERNANTO, ST (Kaur SubBid Narkotika Bidang Narkobafor pada Puslabfor) berdasarkan Sprint Kepala Puslabfor Bareskrim Polri Nomor : Sprint/103/I/Res.9.5/2023/ tanggal 17 Januari 2023 serta diketahui oleh Kombes Pol. PAHALA SIMANJUNTAK (Kabid Narkobafor) atas barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berukuran besar (Kode A1) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 456,6800 gram, diberi nomor barang bukti 2637/2022/PF dan 1 (satu) bungkus plastic berukuran sedang (Kode A2) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 19,5200 gram, diberi nomor barang bukti 2638/2022/PF yang disita dari HERSA PRASETYO HARDITO Bin DADDY HARDITO (alm) dan PUTRI YUANISA YUNUS diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 2637/2022/PF dan 2638/2022/PF berupa daun-daun kering, tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti dengan nomor barang bukti 2637/2022/PF berupa 1 (satu) bungkus plastic berukuran besar berisikan Ganja dengan berat netto 455,2000 gram dan nomor barang bukti 2637/2022/PF berupa 1 (satu) bungkus plastic berukuran besar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berisikan Ganja dengan berat netto 18,4800 gram dijadikan barang bukti atas berkas perkara;

- Bahwa perbuatan Terdakwa HERSA PRASETYO HARDITO Bin DADDY HARDITO (alm) bersama-sama dengan saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN dan saksi PUTRI YUANISA YUNUS tersebut di atas tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan llmu Pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaanya;

Perbuatan ia Terdakwa HERSA PRASETYO HARDITO Bin DADDY HARDITO (Alm) bersama-sama dengan saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN dan saksi PUTRI YUANISA YUNUS sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia **Terdakwa HERSA PRASETYO HARDITO BIN DADDY HARDITO (Alm)** (selanjutnya disebut **Terdakwa**) pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di PT THYFA FIRDAUS PROPERTINO yang beralamat di Sopo Del Tower B Mega Kuningan Barat III Lot 10. 1-6 Kel. Kuningan Timur Kec. Setia Budi Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan*, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dipertengahan bulan Oktober 2022 ketika saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN melakukan perjalanan wisata ke Bangkok Thailand ditawari ganja yang bagus oleh JOEL CHAN yang menjelaskan bahwa JOEL CHAN merupakan supplier ganja untuk beberapa toko di Bangkok Thailand dan kemudian saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN mencoba Ganja yang ditawarkan untuk menentukan kualitas jenis ganja tersebut dan sisanya sebanyak ¼ linting Terdakwa simpan. Dan kemudian saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN memilih salah satu jenis ganja dengan harga 30.000 (tiga puluh ribu) *bhat* atau kurang lebih sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), kemudian saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN menyerahkan uang tersebut, lalu saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN memberikan alamat tempat Terdakwa bekerja di PT. THYFA FIRDAUS PROPERTINDO di Gedung Sopo Del Tower B, Floor 20 Mega Kuningan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Barat III Lot 10 1-6 Kuningan Timur Setia Budi Jakarta Selatan. Kemudian saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN kembali ke Jakarta;

- Pada tanggal 18 November 2022 saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN mengkonsumsi ganja sebanyak ¼ linting sisa pemakaian saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN ketika berada di Thailand bersama Terdakwa didalam mobil saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN;
- Kemudian pada siang hari tanggal 23 November 2022, saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN yang sedang bersama rekannya bernama saksi PUTRI YUANISA YUNUS mendapat informasi bahwa ada petugas PT Pos Indonesia yang mengantar paket berisi ganja yang diimpornya dari Thailand, memberitahu serta meminta saksi PUTRI YUANISA YUNUS menyertainya menuju kantor PT THYFA FIRDAUS PROPERTINDO di Sopo Del Tower B Mega Kuningan Barat III Lot 10. 1-6 Kuningan Timur Setia Budi Jakarta Selatan menggunakan mobil saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN. Dalam perjalanan tersebut saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN memberikan saksi PUTRI YUANISA YUNUS sebanyak 1 (satu) linting ganja, kemudian bersama-sama membakar dan menghisapnya secara bergantian;
- Setelah saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN dan saksi PUTRI YUANISA YUNUS sampai di Lobby Gedung Sapo Del Tower B kemudian saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN parkir dilantai 2 gedung tersebut dan saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN meminta saksi PUTRI YUANISA YUNUS untuk mengambil paket tersebut dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi PUTRI YUANISA YUNUS pada saat menerima paket tersebut dari Terdakwa. Kemudian saksi RISKI FAJAR KURNIAWAN, S.H. beserta Tim meminta saksi PUTRI YUANISA YUNUS menghubungi saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN untuk menjemputnya;
- Kemudian saksi PUTRI YUANISA YUNUS berjalan ke Lobby Starbuck Sopo Del Tower B Jalan Mega Kuningan Barat III Lot 10. 1-6 RT 003 RW 003, Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan tempat saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN menunggu, tetapi pada saat saksi PUTRI YUANISA YUNUS berada didepan mobil saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN tersebut berbelok ke kanan dan menelpon saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN mengatakan bahwa banyak yang mengikutinya kemanapun saksi PUTRI YUANISA YUNUS pergi. Hal tersebut membuat saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN pergi dari Lobby Sopo Del Tower B melarikan diri dan membuang handphone nya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 08.25 WIB saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN ditangkap oleh saksi RISKI FAJAR KURNIAWAN, S.H. beserta Tim;

- Bahwa lintingan ganja tersebut disiapkan oleh saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN persiapkan dengan maksud untuk dikonsumsi. Dimana daun ganja tersebut dilinting menggunakan kertas papir. Adapun efek setelah mengkonsumsi atau menghisap Ganja yaitu badan lebih tenang ketika emosi dan bisa mengurangi beban pikiran Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi narkotika jenis Ganja sejak tahun 2004 secara situasional. Terakhir mengkonsumsi Ganja pada tanggal 18 November 2022. Pernah menjalani rehabilitasi rawat jalan;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan (Asesmen Medis) Nomor : B/20/XII/HK.04.01/2022/BNNP tanggal 23 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa yaitu dr. RUTH ADRIAN MELANY K, M.Si atas permintaan tertulis dari Kombes. Pol. Drs. .MOCHAMMAD SLAMET, MM, MBA (Kasubdit V Dit Tindak Pidana Naroba Bareskrim Mabes Polri terhadap HERSA PRASETYO HARDITO diperoleh kesimpulan : Diagnosis F.12 mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan kanabis/ganja kategori Teratur Pakai dan disarankan menjalani proses hukum lanjut dengan menjalani Rehabilitasi Rawat Inap di Yayasan Cakra Sehati selama 3 (tiga) bulan;

- Terdakwa HERSA PRASETYO HARDITO Bin DADDY HARDITO (Alm) menggunakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa hak atau melawan hukum;

Perbuatan ia Terdakwa HERSA PRASETYO HARDITO BIN DADDY HARDITO (Alm) sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RISKI FAJAR KURNIAWAN, S.H.**, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP benar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi adalah anggota Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 14.13 WIB, Saksi bersama dengan anggota Polisi lain diantaranya yaitu Saksi JARIONO, SE., dari Direktorat Tindak PIdana Narkoba Bareskrim Polri telah menangkap Saksi PUTRI YUANISA YUNUS Binti ROY YUNUS di Lobby Sopo Del Tower Jalan Mega Kuningan Barat III Lot 10. 1-6 Rt 003 Rw 003, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 Subdit V Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mendapat informasi dari pihak Bea Cukai Pasar Baru bahwa adanya paket mencurigakan diduga berisi narkoba yang mana paket tersebut dikirim dari luar negeri yaitu negara Thailand dengan alamat tujuan PT THYFA FIRDAUS PROPERTINO dengan alamat Sopo Del Tower B, Floor 20th Mega Kuningan Barat III Lot 10. 1-6 Kuningan Timur Setia Budi Jakarta Kode Pos 12950. Kemudian Saksi beserta Tim koordinasi ke kantor Bea Cukai Pasar Baru untuk mengecek paket tersebut dan bersama-sama dengan petugas Bea Cukai melakukan pengecekan terhadap paket tersebut dan setelah dilakukan pengecekan dengan membuka paket paket tersebut Bahwa paket berisikan 1 (satu) kardus kecil berisi plastik warna putih, plastik warna hitam, kaos warna coklat muda dan 2 (dua) *plastic press* berisi ganja berupa daun kering yang di *wrapping plastic* dengan berat brutto keseluruhan 510,68 (lima ratus sepuluh koma enam delapan) gram, setelah itu paket tersebut dikemas kembali guna dilakukan *controled delivery*;

- Bahwa setelah dilakukan pengemasan kembali Saksi beserta Tim bersama-sama petugas Bea Cukai berkordinasi dengan petugas PT Pos Indonesia yang beralamat di Jln RS, Fatmawati Raya No. 10 Rt. 1/RW 4. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Kode Pos 12430 dan menyerahkan paket tersebut untuk dilakukan pengiriman oleh pihak PT Pos Indonesia kepada penerima;

- Bahwa sekitar pukul 12.47 WIB petugas kurir PT Pos Indonesia, yang di dampingi oleh Saksi beserta Tim, bersama paket berisi ganja tersebut tiba di parkiran Sopo Del Tower B Mega Kuningan Barat III Lot 10. 1-6 Kel. Kuningan Timur Kec. Setia Budi Jakarta Selatan dan tidak lama kemudian petugas PT Pos Indonesia dengan membawa resi tagihan pembayaran pajak paket tersebut menuju Lobby Gedung Sopo Del Tower B dan menemui Receptionis lalu menanyakan alamat PT THYFA FIRDAUS PROPERTINO dan kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Receptionis mengarahkan untuk naik ke lantai 20 karena PT THYFA FIRDAUS PROPERTINO berada di lantai 20 Sopo Del Tower B;

- Bahwa setelah itu petugas PT Pos Indonesia naik ke lantai 20 Sopo Del Tower B dan setelah tiba di PT THYFA FIRDAUS PROPERTINO ditemui oleh Terdakwa HERSA PRASETYO HARDITO yang merupakan pegawai dari PT THYFA FIRDAUS PROPERTINO yang diperintah oleh Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN selaku pemilik paket berisi narkotika jenis Ganja tersebut untuk menerima paket tersebut;

- Bahwa Terdakwa HERSA PRASETYO HARDITO mengirimkan foto Resi paket tersebut melalui *chat whatsapp* kepada Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN dan memberitahukan bahwa ada pajak yang harus dibayarkan;

- Bahwa Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN telepon Saksi DEVITA SURYANDARI untuk melakukan pembayaran pajak paket tersebut sebesar Rp1.556.300,00 (*satu juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah*), dan Saksi DEVITA SURYANDARI menemui petugas PT Pos Indonesia tersebut dan melakukan pembayaran dengan cara ditransfer ke rekening petugas PT Pos Indonesia;

- Bahwa petugas PT Pos Indonesia turun ke parkiran Sopo Del Tower B untuk mengambil paket berisi ganja tersebut dan sekitar pukul 14.00 WIB petugas PT Pos Indonesia menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa dan setelah paket berisi ganja tersebut diterima oleh Terdakwa HERSA PRASETYO HARDITO, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERSA PRASETYO HARDITO oleh Saksi beserta Tim;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi didapat informasi bahwa paket berisi ganja dari Thailand tersebut adalah milik Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN yang merupakan Direktur PT THYFA FIRDAUS PROPERTINO dimana Terdakwa HERSA PRASETYO HARDITO bekerja, kemudian dilakukan pengejaran terhadap Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN dengan cara memancing Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN untuk mengambil paket tersebut;

- Bahwa setelah Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN yang sedang bersama rekannya bernama Saksi PUTRI YUANISA YUNUS mendapat informasi bahwa ada petugas PT Pos Indonesia yang mengantar paket berisi ganja yang diimpornya dari Thailand, memberitahu serta meminta Saksi PUTRI YUANISA YUNUS (berkas perkara terpisah) menyertainya menuju kantor PT. THYFA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

FIRDAUS PROPERTINDO di Sopo Del Tower B Mega Kuningan Barat III Lot 10. 1-6 Kuningan Timur Setia Budi Jakarta Selatan menggunakan mobil Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN, dalam perjalanan tersebut Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN memberikan Saksi PUTRI YUANISA YUNUS sebanyak 1 (satu) linting ganja, kemudian bersama-sama membakar dan menghisapnya secara bergantian;

- Bahwa setelah Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN dan Saksi PUTRI YUANISA YUNUS sampai di Lobby Gedung Sapo Del Tower B kemudian Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN parkir dilantai 2 gedung tersebut dan Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN meminta Saksi PUTRI YUANISA YUNUS untuk mengambil paket tersebut kepada Saksi DEVITA SURYANDARI atau Terdakwa HERSA PRASETYO HARDITO. Dikarenakan Saksi PUTRI YUANISA YUNUS hanya mengenal Terdakwa HERSA PRASETYO HARDITO, maka Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN mengirimkan foto dan kontak Saksi DEVITA SURYANDARI melalui *chat whatsapp* kepada Saksi PUTRI YUANISA YUNUS, lalu Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN menunggu di depan Lobby Starbuck Sopo Del Tower B Jalan Mega Kuningan Barat III Lot 10. 1-6 RT 003 RW 003, Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan;

- Bahwa Saksi PUTRI YUANISA YUNUS menghubungi Terdakwa HERSA PRASETYO HARDITO untuk mengambil paket tersebut atas perintah dari Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi PUTRI YUANISA YUNUS pada saat menerima paket tersebut dari Terdakwa HERSA PRASETYO HARDITO, kemudian Saksi beserta Tim meminta Saksi PUTRI YUANISA YUNUS menghubungi Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN untuk menjemputnya;

- Bahwa Saksi PUTRI YUANISA YUNUS berjalan ke Lobby Starbuck Sopo Del Tower B Jalan Mega Kuningan Barat III Lot 10. 1-6 RT 003 RW 003, Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan tempat Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN menunggu, tetapi pada saat Saksi PUTRI YUANISA YUNUS berada didepan mobil Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN tersebut berbelok ke kanan dan menelpon Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN mengatakan bahwa banyak yang mengikutinya kemanapun Saksi PUTRI YUANISA YUNUS pergi. Hal tersebut membuat Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN pergi dari Lobby Sopo Del Tower B melarikan diri;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 08.25 WIB dilakukan penangkapan terhadap Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lobby Jatiwangi Guest House Jalan Raya Cirebon – Bandung Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka Jawa Barat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **JARIONO, SE.**, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 14.13 WIB, Saksi RISKI FAJAR KURNIAWAN, S.H. bersama dengan anggota Polisi lain diantaranya yaitu Saksi dari Direktorat Tindak PIdana Narkoba Bareskrim Polri telah menangkap Saksi PUTRI YUANISA YUNUS Binti ROY YUNUS di Lobby Sopo Del Tower Jalan Mega Kuningan Barat III Lot 10. 1-6 Rt 003 Rw 003, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 Subdit V Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mendapat informasi dari pihak Bea Cukai Pasar Baru bahwa adanya paket mencurigakan diduga berisi narkoba yang mana paket tersebut dikirim dari luar negeri yaitu negara Thailand dengan alamat tujuan PT THYFA FIRDAUS PROPERTINO dengan alamat Sopo Del Tower B, Floor 20th Mega Kuningan Barat III Lot 10. 1-6 Kuningan Timur Setia Budi Jakarta Kode Pos 12950. Kemudian Saksi RISKI FAJAR KURNIAWAN, S.H. beserta Tim koordinasi ke kantor Bea Cukai Pasar Baru untuk mengecek paket tersebut dan bersama-sama dengan petugas Bea Cukai melakukan pengecekan terhadap paket tersebut dan setelah dilakukan pengecekan dengan membuka paket paket tersebut Bahwa paket berisikan 1 (satu) kardus kecil berisi plastik warna putih, plastik warna hitam, kaos warna coklat muda dan 2 (dua) *plastic press* berisi ganja berupa daun kering yang di *wrapping plastic* dengan berat brutto keseluruhan 510,68 (lima ratus sepuluh koma enam delapan) gram, setelah itu paket tersebut dikemas kembali guna dilakukan *controled delivery*;
- Bahwa setelah dilakukan pengemasan kembali Saksi RISKI FAJAR KURNIAWAN, S.H. beserta Tim bersama-sama petugas Bea Cukai berkordinasi dengan petugas PT Pos Indonesia yang beralamat di Jln RS, Fatmawati Raya No. 10 Rt. 1/RW 4. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Kode

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pos 12430 dan menyerahkan paket tersebut untuk dilakukan pengiriman oleh pihak PT Pos Indonesia kepada penerima;

- Bahwa sekitar pukul 12.47 WIB petugas kurir PT Pos Indonesia, yang di dampingi oleh Saksi RISKI FAJAR KURNIAWAN, S.H. beserta Tim, bersama paket berisi ganja tersebut tiba di parkiran Sopo Del Tower B Mega Kuningan Barat III Lot 10. 1-6 Kel. Kuningan Timur Kec. Setia Budi Jakarta Selatan dan tidak lama kemudian petugas PT Pos Indonesia dengan membawa resi tagihan pembayaran pajak paket tersebut menuju Lobby Gedung Sopo Del Tower B dan menemui Receptionis lalu menanyakan alamat PT THYFA FIRDAUS PROPERTINO dan kemudian Receptionis mengarahkan untuk naik ke lantai 20 karena PT THYFA FIRDAUS PROPERTINO berada di lantai 20 Sopo Del Tower B;

- Bahwa setelah itu petugas PT Pos Indonesia naik ke lantai 20 Sopo Del Tower B dan setelah tiba di PT THYFA FIRDAUS PROPERTINO ditemui oleh Terdakwa HERSA PRASETYO HARDITO (berkas perkara terpisah) yang merupakan pegawai dari PT THYFA FIRDAUS PROPERTINO yang diperintah oleh Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN selaku pemilik paket berisi narkotika jenis Ganja tersebut untuk menerima paket tersebut;

- Bahwa Terdakwa HERSA PRASETYO HARDITO(berkas perkara terpisah) mengirimkan foto Resi paket tersebut melalui *chat whatsapp* kepada Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN dan memberitahukan bahwa ada pajak yang harus dibayarkan;

- Bahwa Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN telepon Saksi DEVITA SURYANDARI untuk melakukan pembayaran pajak paket tersebut sebesar Rp. 1.556.300 (satu juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah). Dan Saksi DEVITA SURYANDARI menemui petugas PT Pos Indonesia tersebut dan melakukan pembayaran dengan cara ditransfer ke rekening petugas PT Pos Indonesia;

- Bahwa petugas PT Pos Indonesia turun ke parkiran Sopo Del Tower B untuk mengambil paket berisi ganja tersebut dan sekitar pukul 14.00 WIB petugas PT Pos Indonesia menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa dan setelah paket berisi ganja tersebut diterima oleh Terdakwa HERSA PRASETYO HARDITO, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERSA PRASETYO HARDITO oleh Saksi RISKI FAJAR KURNIAWAN, S.H. beserta Tim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah dilakukan interogasi didapat informasi bahwa paket berisi ganja dari Thailand tersebut adalah milik Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN yang merupakan Direktur PT THYFA FIRDAUS PROPERTINO dimana Terdakwa HERSA PRASETYO HARDITO bekerja. Kemudian dilakukan pengejaran terhadap Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN dengan cara memancing Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN untuk mengambil paket tersebut.

- Bahwa setelah Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN yang sedang bersama rekannya bernama Saksi PUTRI YUANISA YUNUS mendapat informasi bahwa ada petugas PT Pos Indonesia yang mengantar paket berisi ganja yang diimpornya dari Thailand, memberitahu serta meminta Saksi PUTRI YUANISA YUNUS (berkas perkara terpisah) menyertainya menuju kantor PT. THYFA FIRDAUS PROPERTINDO di Sopo Del Tower B Mega Kuningan Barat III Lot 10. 1-6 Kuningan Timur Setia Budi Jakarta Selatan menggunakan mobil Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN. Dalam perjalanan tersebut Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN memberikan Saksi PUTRI YUANISA YUNUS sebanyak 1 (satu) linting ganja, kemudian bersama-sama membakar dan menghisapnya secara bergantian;

- Bahwa setelah Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN dan Saksi PUTRI YUANISA YUNUS sampai di Lobby Gedung Sapo Del Tower B kemudian Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN parkir dilantai 2 gedung tersebut dan Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN meminta Saksi PUTRI YUANISA YUNUS untuk mengambil paket tersebut kepada Saksi DEVITA SURYANDARI atau Terdakwa HERSA PRASETYO HARDITO. Dikarenakan Saksi PUTRI YUANISA YUNUS hanya mengenal Terdakwa HERSA PRASETYO HARDITO, maka Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN mengirimkan foto dan kontak Saksi DEVITA SURYANDARI melalui *chat whatsapp* kepada Saksi PUTRI YUANISA YUNUS, lalu Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN menunggu di depan Lobby Starbuck Sopo Del Tower B Jalan Mega Kuningan Barat III Lot 10. 1-6 RT 003 RW 003, Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan;

- Bahwa Saksi PUTRI YUANISA YUNUS menghubungi Terdakwa HERSA PRASETYO HARDITO untuk mengambil paket tersebut atas perintah dari Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi PUTRI YUANISA YUNUS pada saat menerima paket tersebut dari Terdakwa HERSA PRASETYO HARDITO. Kemudian Saksi RISKI FAJAR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KURNIAWAN, S.H. beserta Tim meminta Saksi PUTRI YUANISA YUNUS menghubungi Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN untuk menjemputnya;

- Bahwa Saksi PUTRI YUANISA YUNUS berjalan ke Lobby Starbuck Sopo Del Tower B Jalan Mega Kuningan Barat III Lot 10. 1-6 RT 003 RW 003, Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan tempat Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN menunggu, tetapi pada saat Saksi PUTRI YUANISA YUNUS berada didepan mobil Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN tersebut berbelok ke kanan dan menelpon Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN mengatakan bahwa banyak yang mengikutinya kemanapun Saksi PUTRI YUANISA YUNUS pergi. Hal tersebut membuat Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN pergi dari Lobby Sopo Del Tower B melarikan diri;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 08.25 WIB dilakukan penangkapan terhadap Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN di Lobby Jatiwangi Guest House Jalan Raya Cirebon – Bandung Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka Jawa Barat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **DEVITA SURYANDARI,** di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP benar;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 12.20 wib datang kurir Pos Indonesia mengetuk pintu ruangan kantor di lantai 20 (Sopo Del Tower) Jalan Mega Kuningan Barat III Lot 10. 1-6 Rt 003 Rw 003, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;
- Bahwa kemudian TERDAKWA HERSA PRASETYO HARDITO menghampiri petugas kurir Pos Indonesia lalu mereka ke ruangan umum dilantai 20;
- Bahwa saat Saksi dan rekan kerja Saksi ingin sholat, bertemu dengan TERDAKWA HERSA PRASETYO HARDITO yang sedang menelepon SAKSI TEUKU THUFEIL HERMAWAN lalu TERDAKWA HERSA PRASETYO HARDITO memberikan telepon nya kepada Saksi karena katanya SAKSI TEUKU THUFEIL HERMAWAN mau bicara soal Petty Cash (uang kas);
- Bahwa dalam percakapan tersebut SAKSI TEUKU THUFEIL HERMAWAN menanyakan kepada Saksi apakah memilki uang Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) untuk bayar kurir dan akan SAKSI TEUKU THUFEIL HERMAWAN ganti nantinya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi menanyakan paket apa tapi tidak dijawab oleh SAKSI TEUKU THUFEIL HERMAWAN;
- Bahwa kemudian teleponnya Saksi kembalikan ke TERDAKWA HERSA PRASETYO HARDITO kemudian Saksi menemui petugas Pos Indonesia (kurir) katanya perlu ada pembayaran sebesar Rp1.556.300,00 (*satu juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah*) lalu Saksi kedalam ruangan mengambil Handphone Saksi lalu kembali lagi ke petugas Pos Indonesia (kurir);
- Bahwa saat itu SAKSI TEUKU THUFEIL HERMAWAN terus chat Saksi untuk minta dibayarkan paket tersebut, akhirnya Saksi bayar ke petugas Pos Indonesia (kurir) dengan rekening pribadi Saksi ke rekening pribadi kurir agar kurir saja yang menyetor ke Pos Indonesia;
- Bahwa setelah selesai melakukan transfer Saksi dan petugas Pos Indonesia dengan cek pribadi menandatangani tanda tangan pembayaran bukti kirim paket, satu lembar yang ditandatangani oleh petugas Pos Indonesia (Kurir) dengan dicantumkan nomor telepon kurir diberikan kepada Saksi, begitu pun sebaliknya petugas Pos Indonesia menerima tanda terima yang ada tanda tangan dan nomor telepon Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi pergi sholat, setelah selesai sholat Saksi kembali ke ruangan kantor Saksi;
- Bahwa saat itu, SAKSI TEUKU THUFEIL HERMAWAN telepon Saksi menanyakan keberadaan paketnya, dan Saksi jawab kalau paketnya dititipkan di bawah sama TERDAKWA HERSA PRASETYO HARDITO;
- Bahwa tidak lama kemudian TERDAKWA HERSA PRASETYO HARDITO kembali ke ruangan untuk menanyakan nomor petugas Pos Indonesia yang tadi mengantarkan paket;
- Bahwa setelah mendapatkan nomor petugas Pos Indonesia tersebut, TERDAKWA HERSA PRASETYO HARDITO menelepon kurir tersebut dan mendapatkan kabar bahwa kurir sedang mengambil paket di parkiran, lalu TERDAKWA HERSA PRASETYO HARDITO langsung turun;
- Bahwa selang beberapa menit kemudian TERDAKWA HERSA PRASETYO HARDITO menghubungi Saksi lewat chat WA (whatsapp) dan menyuruh Saksi untuk mencoba menghubungi petugas Pos Indonesia;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung mencoba menelepon petugas Pos Indonesia namun tidak diangkat, lalu tak lama petugas Pos Indonesia menelepon ke nomor Saksi mengatakan bahwa ia sedang di Lobby dan akan naik lagi ke lantai 20;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah itu Saksi langsung mengabari TERDAKWA HERSA PRASETYO HARDITO kalau petugas Pos Indonesia berada di lobby;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung turun ke lobby untuk mencari petugas Pos Indonesia, namun petugas Pos Indonesia tidak ada;
- Bahwa sekitar pukul 12.40 WIB Saksi mencoba menelepon petugas Pos Indonesia lagi dan dijawab dia berada di depan Bank BCA;
- Bahwa saat berjalan menuju ke Bank BCA, Saksi bertemu dengan TERDAKWA HERSA PRASETYO HARDITO di dekat Tanamera Coffee dan kami bersama-sama menuju ke Bank BCA untuk menemui petugas Pos Indonesia dan dari kejauhan TERDAKWA HERSA PRASETYO HARDITO sudah melihat kalau petugas Pos Indonesia berada di depan Bank BCA;
- Bahwa kemudian TERDAKWA HERSA PRASETYO HARDITO bergegas menghampiri petugas Pos Indonesia, dan Saksi mengikutinya;
- Bahwa sesampainya didepan petugas Pos Indonesia, Saksi minta TERDAKWA HERSA PRASETYO HARDITO untuk mengecek apakah paket tersebut benar untuk PT THYFA FIRDAUS PROPERTINDO atau bukan dan Saksi pun ikut mengecek apakah paket tersebut benar atau tidak, setelah itu paket diberikan dan dibawa oleh TERDAKWA HERSA PRASETYO HARDITO;
- Bahwa kemudian kami langsung ditangkap oleh anggota Bareskrim Polri ke Lobby dan keluar dari Gedung Sopo Del;
- Bahwa saat perjalanan menuju ke luar Gedung tersebut Saksi ditanya oleh petugas bareskrim siapa pemilik paket tersebut, dan Saksi menjawab itu punya SAKSI TEUKU THUFEIL HERMAWAN;
- Bahwa saat diluar gedung, handphone Saksi langsung disita oleh petugas Bareskrim dan kami langsung dibawa ke basement ke Posko Security;
- Bahwa kami di interogasi, dan TERDAKWA HERSA PRASETYO HARDITO diminta untuk membuka isi paket tersebut, lalu kami bersama-sama melihat isi paket tersebut dan ternyata isinya adalah barang berupa ganja;
- Bahwa tak lama kemudian, ada telepon masuk ke handphone Saksi yang tidak diketahui nomor tersebut adalah nomor siapa, karena curiga nomor tersebut adalah milik SAKSI TEUKU THUFEIL HERMAWAN, Saksi diminta untuk mengangkat telepon tersebut dan di loud speaker, ternyata, yang menelepon adalah SAKSI PUTRI YUANISA YUNUS yang menanyakan paket tersebut;
- Bahwa setelah itu, petugas Bareskrim menyuruh Saksi untuk menemui SAKSI PUTRI YUANISA YUNUS dengan membawa paket tersebut bersama-sama dengan petugas Bareskrim. Lalu kami semua berjalan menuju lift, saat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sedang mengantre di lift, SAKSI PUTRI YUANISA YUNUS menelepon Saksi kembali dan menanyakan keberadaan Saksi;

- Bahwa sesampainya Saksi di lobby, Saksi belum mengetahui dan mengenal SAKSI PUTRI YUANISA YUNUS yang mana, akhirnya Saksi menelepon SAKSI PUTRI YUANISA YUNUS kembali dan menanyakan keberadaannya, dan SAKSI PUTRI YUANISA YUNUS menjawab kalau dia sedang berada di dekat Tanamera Coffee;
- Bahwa Saksi langsung bergegas bejalan ke arah pada Tanamera Coffee, saat disana, Saksi melihat seorang perempuan mengenakan kaos putih yang Saksi kira itu adalah SAKSI PUTRI YUANISA YUNUS;
- Bahwa setelah itu Saksi menyerahkan paket berisi barang ganja tersebut. dan dilakukan penangkapan terhadap SAKSI PUTRI YUANISA YUNUS;
- Bahwa setelah itu diketahui bahwa SAKSI TEUKU THUFEIL HERMAWAN melarikan diri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **PUTRI YUANISA YUNUS Binti ROY YUNUS,** di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP benar;
- Bahwa penangkapan terhadap SAKSI terjadi pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 14.13 WIB di Lobby Sopo Del Tower Jalan Mega Kuningan Barat III Lot 10. 1-6 Rt 003 Rw 003, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;
- Bahwa pada siang hari tanggal 23 November 2022, SAKSI TEUKU THUFEIL HERMAWAN yang sedang bersama SAKSI mendapat informasi bahwa ada petugas PT Pos Indonesia yang mengantar paket berisi ganja yang dibeli SAKSI TEUKU THUFEIL HERMAWAN dari Thailand, memberitahu serta meminta SAKSI menyertainya menuju kantor PT THYFA FIRDAUS PROPERTINDO di Sopo Del Tower B Mega Kuningan Barat III Lot 10. 1-6 Kuningan Timur Setia Budi Jakarta Selatan menggunakan mobil SAKSI TEUKU THUFEIL HERMAWAN;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalam perjalanan tersebut SAKSI TEUKU THUFEIL HERMAWAN memberikan SAKSI sebanyak 1 (satu) linting ganja, kemudian bersama-sama membakar dan menghisapnya secara bergantian;

- Bahwa setelah SAKSI TEUKU THUFEIL HERMAWAN dan SAKSI sampai di Lobby Gedung Sapo Del Tower B kemudian Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN parkir dilantai 2 gedung tersebut dan SAKSI TEUKU THUFEIL HERMAWAN meminta SAKSI untuk mengambil paket tersebut dan menghubungi TERDAKWA HERSA PRASETYO HARDITO Bin DADDY HARDITO (Alm) atau Saksi DEVITA SURYANDARI, namun SAKSI hanya mengenal TERDAKWA HERSA PRASETYO HARDITO Bin DADDY HARDITO (Alm), tetapi SAKSI TEUKU THUFEIL HERMAWAN tetap mengirimkan Nomor Whatsapp Saksi DEVITA SURYANDARI;

- Bahwa setelah itu SAKSI turun dari mobil di parkiran mobil B2 Gedung Sopo Del Tower kemudian SAKSI berjalan menuju Lobby Sopo Del Tower namun sampai di Lobby SAKSI tidak melihat TERDAKWA HERSA PRASETYO HARDITO Bin DADDY HARDITO (Alm) maupun Saksi DEVITA SURYANDARI;

- Bahwa kemudian SAKSI memutuskan untuk menghubungi TERDAKWA HERSA PRASETYO HARDITO karena SAKSI sudah kenal dan memiliki kontaknya terlebih dahulu di handphone;

- Bahwa saat SAKSI telepon TERDAKWA HERSA PRASETYO HARDITO tidak mengangkatnya, lalu baru SAKSI menelepon Whatsapp ke DEVITA SURYANDARI untuk menanyakan paket yang akan SAKSI terima ada padanya atau tidak;

- Bahwa kemudian Saksi DEVITA SURYANDARI menjawab bahwa iya ada dalam penguasaan Saksi DEVITA SURYANDARI kemudian SAKSI mengatakan kepada Saksi DEVITA SURYANDARI bahwa SAKSI diperintahkan oleh SAKSI TEUKU THUFEIL HERMAWAN untuk menerima paket tersebut dan SAKSI mengatakan kepada Saksi DEVITA SURYANDARI bahwa SAKSI menungggu di Lobby Sopo Del Tower, setelah itu Saksi DEVITA SURYANDARI datang menghampiri Saksi di tempat Saksi menunggu di depan Coffee Shop samping Lobby Sopo Del Tower;

- Bahwa setelah SAKSI menerima paket yang diserahkan oleh Saksi DEVITA SURYANDARI kemudian SAKSI berjalan menuju Lobby tempat dimana SAKSI TEUKU THUFEIL HERMAWAN menunggu di mobilnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap SAKSI oleh Saksi RISKI FAJAR KURNIAWAN, S.H. beserta Tim, yang kemudian tim kepolisian tersebut meminta SAKSI menghubungi SAKSI TEUKU THUFEIL HERMAWAN untuk menjemputnya;

- Bahwa kemudian SAKSI berjalan ke Lobby Starbuck Sopo Del Tower B Jalan Mega Kuningan Barat III Lot 10. 1-6 RT 003 RW 003, Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan tempat SAKSI TEUKU THUFEIL HERMAWAN menunggu, tetapi pada saat SAKSI berada didepan mobil SAKSI TEUKU THUFEIL HERMAWAN tersebut berbelok ke kanan dan menelpon SAKSI TEUKU THUFEIL HERMAWAN mengatakan bahwa banyak yang mengikutinya kemanapun SAKSI pergi;

- Bahwa hal tersebut membuat SAKSI TEUKU THUFEIL HERMAWAN pergi dari Lobby Sopo Del Tower B melarikan diri dan tidak bisa dihubungi lagi;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 08.25 WIB Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN ditangkap oleh Saksi RISKI FAJAR KURNIAWAN, S.H. beserta Tim;

- Bahwa lintingan ganja tersebut disiapkan oleh Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN persiapkan dengan maksud untuk dikonsumsi, dimana daun ganja tersebut dilinting menggunakan kertas papir, adapun efek setelah mengkonsumsi atau menghisap Ganja yaitu badan lebih tenang ketika emosi dan bisa mengurangi beban pikiran Terdakwa;

- Bahwa Saksi mulai mengkonsumsi narkotika jenis Ganja sejak tahun 2007 secara situasional, tahun 2013 hampir setiap hari mengkonsumsi Ganja dan tahun 2020 mulai berkurang, terakhir mengkonsumsi Ganja pada tanggal 23 November 2022. Penah menjalani rehabilitasi rawat Inap di Yayasan Cakra Sehati selama 3 (tiga) bulan;

- Bahwa Saksi mengetahui dan menyesali perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi **TEUKU THUFEIL HERMAWAN,** di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP benar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa penangkapan terhadap Saksi terjadi pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 08.25 WIB, di Lobby Jatiwangi Guest House Jalan Raya Cirebon – Bandung Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka Jawa Barat;

- Bahwa berawal dipertengahan bulan Oktober 2022 ketika Saksi melakukan perjalanan wisata ke Bangkok Thailand ditawari ganja yang bagus oleh sdr. JOEL CHAN yang menjelaskan bahwa sdr. JOEL CHAN merupakan supplier ganja untuk beberapa toko di Bangkok Thailand dan kemudian Saksi mencoba Ganja yang ditawarkan untuk menentukan kualitas jenis ganja tersebut dan sisanya sebanyak ¼ linting Saksi simpan. Dan kemudian Saksi memilih salah satu jenis ganja dengan harga 30.000 (tiga puluh ribu) *bhat* atau kurang lebih sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan memberikan alamat tempat Saksi bekerja di PT. THYFA FIRDAUS PROPERTINDO di Gedung Sopo Del Tower B, Floor 20 Mega Kuningan Barat III Lot 10 1-6 Kuningan Timur Setia Budi Jakarta Selatan. Kemudian Saksi kembali ke Jakarta;

- Bahwa pada tanggal 18 November 2022 Saksi mengkonsumsi ganja sebanyak ¼ linting sisa pemakaian Saksi ketika berada di Thailand bersama Terdakwa HERSA PRASETYO HARDITO bin DADDY HARDITO (alm) didalam mobil Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada siang hari tanggal 23 November 2022, Saksi yang sedang bersama Saksi PUTRI YUANISA YUNUS mendapat informasi bahwa ada petugas PT Pos Indonesia yang mengantar paket berisi ganja yang diimpornya dari Thailand, kemudian Saksi memberitahu Saksi PUTRI YUANISA YUNUS serta memintanya untuk menyertainya menuju kantor PT THYFA FIRDAUS PROPERTINDO di Sopo Del Tower B Mega Kuningan Barat III Lot 10. 1-6 Kuningan Timur Setia Budi Jakarta Selatan menggunakan mobil Terdakwa. Dalam perjalanan tersebut Saksi memberikan Saksi PUTRI YUANISA YUNUS sebanyak 1 (satu) linting ganja, kemudian bersama-sama membakar dan menghisapnya secara bergantian;

- Bahwa setelah Saksi dan Saksi PUTRI YUANISA YUNUS sampai di Lobby Gedung Sapo Del Tower B kemudian Saksi parkir dilantai 2 gedung tersebut dan Saksi meminta Saksi PUTRI YUANISA YUNUS untuk mengambil paket tersebut dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi PUTRI YUANISA YUNUS pada saat menerima paket tersebut dari Terdakwa HERSA PRASETYO HARDITO. Kemudian Saksi RISKI FAJAR KURNIAWAN, S.H. beserta Tim meminta Saksi PUTRI YUANISA YUNUS menghubungi Saksi untuk menjemputnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian Saksi PUTRI YUANISA YUNUS berjalan ke Lobby Starbuck Sopo Del Tower B Jalan Mega Kuningan Barat III Lot 10. 1-6 RT 003 RW 003, Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan tempat Saksi menunggu, tetapi pada saat Saksi PUTRI YUANISA YUNUS berada didepan mobil Saksi tersebut berbelok ke kanan dan menelpon Saksi mengatakan bahwa banyak yang mengikutinya kemanapun Saksi PUTRI YUANISA YUNUS pergi. Hal tersebut membuat Saksi pergi dari Lobby Sopo Del Tower B melarikan diri dan membuang handphone nya;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 06.50 WIB di kamar mandi Jatiwangi Guest House Jalan Raya Cirebon – Bandung Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka Jawa Barat Saksi kembali mengkonsumsi Ganja dengan cara membakar dan menghisapnya dan sisanya Saksi buang dalam kloset. Dan pada pukul 08.25 WIB Saksi ditangkap oleh Saksi RISKI FAJAR KURNIAWAN, S.H. beserta Tim;

- Bahwa Saksi mulai mengkonsumsi narkotika jenis Ganja sejak tahun 2005 dengan frekuensi 2 bulan sekali. Di tahun 2010 konsumsi Ganja meningkat hampir tiap hari. Kemudian tahun 2016 s.d 2017 berhenti dan berlanjut kembali tahun 2017 dengan frekuensi setiap hari konsumsi 6-10 linting. Tahun 2019 Saksi konsumsi ganja mulai menurun saat akhir pekan secara situasional dan pernah menjalani pengobatan dari psikiater;

- Bahwa selanjutnya Saksi dibawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi merasa bersalah dan mengakui perbuatannya dan menyesal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli-ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Dr. BAMBANG EKA PURNAMA ALAM**, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara ini dan keterangan Ahli dalam BAP sudah benar;

- Bahwa jabatan Ahli adalah dokter pemeriksa pada YAYASAN GAGAS, yang beralamat di Jl. Gunung Raya, No.07, Rt/Rw. 004/011, Kel. Cirendeu, Kec. Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten dan tugas saksi Ahli sekaligus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengambil keputusan dalam hal penanganan medis untuk terapi dan rehabilitasi pasien pecanduan Narkotika dan HIV – AIDS;

- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan medis terhadap HERSA PRASETYO HARDITO BIN DADDY HARDITO (Alm) dan PUTRI YUANISA YUNUS serta TEUKU THUFEIL HERMAWAN

- Bahwa Ahli memiliki keAhlian penanganan penyalahgunan Narkotika, sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang dan Ahli sebagai Ahli adiksi Narkotika, sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;

- Bahwa yang dimaksud dengan klasifikasi ringan bagi penyalahguna Narkotika adalah kalau menggunakan Narkotika sering bersama dengan teman – temannya ataupun rekannya, sedangkan kategori sedang adalah dilingkungan atau disekitar tempat tinggalnya adalah pengedar Narkotika sedangkan berat adalah kalau lingkungan dan sosial 50 % adalah pengguna Narkotika;

- Bahwa setiap orang pecandu ataupun ketergantungan Narkotika adalah korban Narkotika yang selayaknya di Rehabilitasi ataupun diobati dan bedasarkan kesepakatan bersama tujuh instansi yang di tetapkan pada Peraturan Bersama 11 Maret tahun 2014;

- Bahwa seseorang yang akan dilakukan pemeriksaan bagian Medis di YAYASAN GAGAS, dalam pelayanan penyalahgunaan Narkotika dan HIV – AIDS Rumah Rehabilitasi sebagai berikut :

- Surat Permohonan yang diajukan oleh pihak keluarga atau wali atau pengacara.
- Orang yang minta dilakukan pemeriksaan memang benar dalam penyalahgunaan Narkotika.

- Bahwa tujuan rehabilitasi bagi orang penyalahguna Narkotika adalah agar korban – korban penyalahguna Narkotika bisa pulih atau sembuh dari penyalahgunaan Narkotika itu sendiri;

- Bahwa dari hasil asesmen dan penilaian secara medis dan pemeriksaan Laboratorium tergolong sebagai penyalahguna Narkotika Ganja “Tetrahydrocannabinol” atau Ganja dengan pola pemakaian “ketergantungan ringan“ bagi diri sendiri;

- Bahwa harapan Ahli adalah agar nantinya HERSA PRASETYO HARDITO BIN DADDY HARDITO (Alm) dan PUTRI YUANISA YUNUS dan TEUKU THUFEIL, bisa di Rehabilitasi di YAYASAN GAGAS, yang beralamat di Jl.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Gunung Raya No. 07 Rt/Rw. 004/011, Kel. Cirendeu, Kec. CiIputat Timur, Tangerang Selatan, Banten guna pemulihan dan menyembuhkan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP benar;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di PT THYFA FIRDAUS PROPERTINO yang beralamat di Sopo Del Tower B Mega Kuningan Barat III Lot 10. 1-6 Kel. Kuningan Timur Kec. Setia Budi Jakarta Selatan;
- Bahwa pada tanggal 18 November 2022 SAKSI TEUKU THUFEIL HERMAWAN bersama Terdakwa mengkonsumsi ganja sebanyak ¼ linting sisa pemakaian SAKSI TEUKU THUFEIL HERMAWAN ketika berada di Thailand didalam mobil SAKSI TEUKU THUFEIL HERMAWAN;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 November 2022 SAKSI TEUKU THUFEIL HERMAWAN bertemu dengan Terdakwa bercerita dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa akan ada paket yang berisi ganja akan dikirim ke Kantor, akan tetapi SAKSI TEUKU THUFEIL HERMAWAN tidak memberitahukan kepada Terdakwa kapan paket tersebut sampai ke kantor;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 12.27 WIB pada saat Terdakwa berada dikantor ada petugas Pos mengetuk pintu kantor dan Terdakwa menemui petugas pos tersebut lalu petugas pos memberitahu bahwa ada paket atas nama PT THYFA FIRDAUS PROPERTINO, kemudian Terdakwa menghubungi SAKSI TEUKU THUFEIL HERMAWAN;
- Bahwa kemudian SAKSI TEUKU THUFEIL HERMAWAN meminta agar Terdakwa menerima paket tersebut dan meminta Terdakwa meminta kepada Saksi DEVITA SURYANDARI untuk pembayarannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa memanggil Saksi DEVITA SURYANDARI dan Terdakwa memberikan handphone Terdakwa ke Saksi DEVITA SURYANDARI untuk berkomunikasi dengan SAKSI TEUKU THUFEIL HERMAWAN;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah Saksi DEVITA SURYANDARI selesai berkomunikasi dengan SAKSI TEUKU THUFEIL HERMAWAN, kemudian atas perintah SAKSI TEUKU THUFEIL HERMAWAN yang merupakan Direktur di tempat Terdakwa bekerja, Saksi DEVITA SURYANDARI melakukan pembayaran pajak paket dengan cara transfer sebesar Rp1.556.300,00 (*satu juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah*) dengan menggunakan rekening pribadi dengan nomor rekening 2820116880 atas nama sdri DEVITA SURYANDARI;

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran petugas pos menyerahkan resi pembayaran pajak paket setelah itu Terdakwa memfoto resi tersebut dan Terdakwa kirimkan ke SAKSI TEUKU THUFEIL HERMAWAN melalui *chat whatapp*;

- Bahwa kemudian petugas pos turun untuk mengambil paket, sekitar pukul 12.56 WIB SAKSI TEUKU THUFEIL HERMAWAN menghubungi Terdakwa melalui nomor *whatapp* Terdakwa di nomor 087788087800 dan SAKSI TEUKU THUFEIL HERMAWAN menggunakan nomor 087890004666;

- Bahwa kemudian Terdakwa kebawah atau ke lobby mencari petugas pos untuk menerima atau mengambil paket tersebut namun Terdakwa tidak menemukan petugas pos tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 12.47 wib Terdakwa menghubungi petugas pos ke nomor 087855987330 sebanyak dua kali namun tidak direspon, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi DEVITA SURYANDARI meminta untuk menghubungi petugas pos dan memberitahukan bahwa Terdakwa mencarinya di lobby;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa bertemu Saksi DEVITA SURYANDARI di lobby dan Terdakwa ajak untuk menemui petugas pos untuk mengambil paket yang tidak jauh dari lobby, setelah Terdakwa terima paket tersebut tidak lama kemudian Terdakwa dihampiri oleh beberapa orang laki-laki yg mengaku dari pihak kepolisian dengan menunjukan identitas berikut surat tugas lalu Terdakwa ditangkap dan Terdakwa membuka paket yang Terdakwa terima dengan disaksikan petugas kepolisian, security dan Saksi DEVITA SURYANDARI dan isi paket tersebut adalah paket narkotika jenis Ganja;

- Bahwa lintingan ganja tersebut disiapkan oleh Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN persiapkan dengan maksud untuk dikonsumsi, dimana daun ganja tersebut dilinting menggunakan kertas papir, adapun efek setelah mengkonsumsi atau menghisap Ganja yaitu badan lebih tenang ketika emosi dan bisa mengurangi beban pikiran Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi narkotika jenis Ganja sejak tahun 2004 secara situasional, terakhir mengkonsumsi Ganja pada tanggal 18 November 2022, pernah menjalani rehabilitasi rawat Inap di Yayasan Cakra Sehati selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan, berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 5178/NNF/2022, tanggal 20 Januari 2023;
- Surat Keterangan (Asesmen Medis) Nomor : B/20/XII/HK.04.01/2022/ BNNP tanggal 23 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan, berupa:

- 1 (satu) paket kardus besar yang berisi kardus lebih kecil yang didalamnya berisi plastik warna putih, plastik warna hitam, kaos warna coklat muda dan 2 (dua) *plastic press* berisi ganja berupa daun kering yang di *wrapping plastic* dengan berat brutto keseluruhan 510,68 (lima ratus sepuluh koma enam delapan) gram *(berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labkrim berat netto keseluruhan barang bukti GANJA berupa daun-daun kering adalah 476,2 (empat ratus tujuh puluh enam koma dua) gram dan sisa pemeriksaan Labkrim adalah 473,68 (empat ratus tujuh puluh tiga koma enam delapan) gram netto)*;
- Surat tanda terima dari Kantor POS INDONESIA;
- 1 (satu) unit handphone Android merk XIAOMI warna biru + sim card XL (087758699909) IMEI 1 : 865932042850089, IMEI 2 : 865932042850097;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim kepolisian pada tanggal 23 November 2022;
- Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2022 ketika Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN melakukan perjalanan wisata ke Bangkok Thailand ditawari ganja yang bagus oleh sdr. JOEL CHAN yang menjelaskan bahwa sdr. JOEL CHAN merupakan supplier ganja untuk beberapa toko di Bangkok Thailand dan kemudian Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN mencoba Ganja yang ditawarkan untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menentukan kualitas jenis ganja tersebut dan sisanya sebanyak ¼ linting Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN simpan, kemudian Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN memilih salah satu jenis ganja dengan harga 30.000 (tiga puluh ribu) *bhat* atau kurang lebih sekitar Rp12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*) dan memberikan alamat tempat Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN bekerja di PT. THYFA FIRDAUS PROPERTINDO di Gedung Sopo Del Tower B, Floor 20 Mega Kuningan Barat III Lot 10 1-6 Kuningan Timur Setia Budi Jakarta Selatan, kemudian Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN kembali ke Jakarta;

- Bahwa pada tanggal 18 November 2022 Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN mengkonsumsi ganja sebanyak ¼ linting sisa pemakaian Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN ketika berada di Thailand bersama Terdakwa HERSA PRASETYO HARDITO bin DADDY HARDITO (alm) didalam mobil Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN;

- Bahwa kemudian pada siang hari tanggal 23 November 2022, Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN yang sedang bersama Saksi PUTRI YUANISA YUNUS mendapat informasi bahwa ada petugas PT Pos Indonesia yang mengantar paket berisi ganja yang diimpornya dari Thailand, kemudian Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN memberitahu Saksi PUTRI YUANISA YUNUS serta memintanya untuk menyertainya menuju kantor PT THYFA FIRDAUS PROPERTINDO di Sopo Del Tower B Mega Kuningan Barat III Lot 10. 1-6 Kuningan Timur Setia Budi Jakarta Selatan menggunakan mobil Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN, dalam perjalanan tersebut Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN memberikan Saksi PUTRI YUANISA YUNUS sebanyak 1 (satu) linting ganja, kemudian bersama-sama membakar dan menghisapnya secara bergantian;
- Bahwa setelah Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN dan Saksi PUTRI YUANISA YUNUS sampai di Lobby Gedung Sapo Del Tower B kemudian Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN parkir dilantai 2 gedung tersebut dan Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN meminta Saksi PUTRI YUANISA YUNUS untuk mengambil paket tersebut dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi PUTRI YUANISA YUNUS pada saat menerima paket tersebut dari Terdakwa HERSA PRASETYO HARDITO, kemudian Saksi RISKI FAJAR KURNIAWAN, S.H. beserta Tim meminta Saksi PUTRI YUANISA YUNUS menghubungi Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN untuk menjemputnya.
- Bahwa Saksi PUTRI YUANISA YUNUS berjalan ke Lobby Starbuck Sopo Del Tower B Jalan Mega Kuningan Barat III Lot 10. 1-6 RT 003 RW 003, Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan tempat Saksi TEUKU

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

THUFEIL HERMAWAN menunggu, tetapi pada saat Saksi PUTRI YUANISA YUNUS berada didepan mobil Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN tersebut berbelok ke kanan dan menelpon Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN mengatakan bahwa banyak yang mengikutinya kemanapun Saksi PUTRI YUANISA YUNUS pergi, hal tersebut membuat Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN pergi dari Lobby Sopo Del Tower B melarikan diri dan membuang handphone nya;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 06.50 WIB di kamar mandi Jatiwangi Guest House Jalan Raya Cirebon – Bandung Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka Jawa Barat Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN kembali mengkonsumsi Ganja dengan cara membakar dan menghisapnya dan sisanya Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN buang dalam kloset, dan pada pukul 08.25 WIB Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN ditangkap oleh Saksi RISKI FAJAR KURNIAWAN, S.H. beserta Tim;

- Bahwa lintingan ganja tersebut disiapkan oleh saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN persiapkan dengan maksud untuk dikonsumsi. Dimana daun ganja tersebut dilinting menggunakan kertas papir. Adapun efek setelah mengkonsumsi atau menghisap Ganja yaitu badan lebih tenang ketika emosi dan bisa mengurangi beban pikiran Terdakwa HERSA PRASETYO HARDITO;

- Bahwa Terdakwa HERSA PRASETYO HARDITO mulai mengkonsumsi narkotika jenis Ganja sejak tahun 2004 secara situasional. Terakhir mengkonsumsi Ganja pada tanggal 18 November 2022. Pernah menjalani rehabilitasi rawat jalan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 5178/NNF/2022, tanggal 20 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kompol. TRIWIDIASTUTI, S.Si.,Apt. (Kasubid Narkotika Bidang Narkobafor pada Puslabfor) dan Penata TK I DWI HERNANTO, ST (Kaur SubBid Narkotika Bidang Narkobafor pada Puslabfor) berdasarkan Sprint Kepala Puslabfor Bareskrim Polri Nomor : Sprint/103/I/Res.9.5/2023/ tanggal 17 Januari 2023 serta diketahui oleh Kombes Pol. PAHALA SIMANJUNTAK (Kabid Narkobafor) atas barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berukuran besar (Kode A1) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 456,6800 gram, diberi nomor barang bukti 2637/2022/PF dan 1 (satu) bungkus plastic berukuran sedang (Kode A2) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 19,5200 gram, diberi nomor barang bukti 2638/2022/PF yang disita dari HERSA PRASETYO HARDITO Bin DADDY HARDITO (alm) dan PUTRI YUANISA YUNUS diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 2637/2022/PF dan 2638/2022/PF berupa daun-daun kering, tersebut diatas adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

benar Narkotika jenis Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti dengan nomor barang bukti 2637/2022/PF berupa 1 (satu) bungkus plastic berukuran besar berisikan Ganja dengan berat netto 455,2000 gram dan nomor barang bukti 2637/2022/PF berupa 1 (satu) bungkus plastic berukuran besar berisikan Ganja dengan berat netto 18,4800 gram dijadikan barang bukti atas berkas perkara;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan (Asesmen Medis) Nomor : B/20/XII/HK.04.01/2022/BNNP tanggal 23 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa yaitu dr. RUTH ADRIAN MELANY K, M.Si atas permintaan tertulis dari Kombes. Pol. Drs. .MOCHAMMAD SLAMET, MM, MBA (Kasubdit V Dit Tindak Pidana Naroba Bareskrim Mabes Polri terhadap Terdakwa HERSA PRASETYO HARDITO diperoleh kesimpulan : Diagnosis F.12 mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan kanabis/ganja kategori Teratur Pakai dan disarankan menjalani proses hukum lanjut dengan menjalani Rehabilitasi Rawat Inap di Yayasan Cakra Sehati selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa terhadap penggunaan Narkotika tersebut, Terdakwa HERSA PRASETYO HARDITO menggunakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni sebagai berikut:

- **PERTAMA :** Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

- **KEDUA :** Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Setiap Orang**" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan *(natuurlijke persoon)* maupun badan hukum yang telah diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **HERSA PRASETYO HARDITO Bin DADDY HARDITO (Alm)** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim kepolisian pada tanggal 23 November 2022;
- Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2022 ketika Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN melakukan perjalanan wisata ke Bangkok Thailand ditawari ganja yang bagus oleh sdr. JOEL CHAN yang menjelaskan bahwa sdr. JOEL CHAN merupakan supplier ganja untuk beberapa toko di Bangkok Thailand dan kemudian Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN mencoba Ganja yang ditawarkan untuk menentukan kualitas jenis ganja tersebut dan sisanya sebanyak ¼ linting Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN simpan, kemudian Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN memilih salah satu jenis ganja dengan harga 30.000 (tiga puluh ribu) *bhat* atau kurang lebih sekitar Rp12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*) dan memberikan alamat tempat Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN bekerja di PT. THYFA FIRDAUS PROPERTINDO di Gedung Sopo Del Tower B, Floor 20 Mega Kuningan Barat III Lot 10 1-6 Kuningan Timur Setia Budi Jakarta Selatan, kemudian Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN kembali ke Jakarta;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada tanggal 18 November 2022 Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN mengkonsumsi ganja sebanyak ¼ linting sisa pemakaian Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN ketika berada di Thailand bersama Terdakwa HERSA PRASETYO HARDITO bin DADDY HARDITO (alm) didalam mobil Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN;
- Bahwa kemudian pada siang hari tanggal 23 November 2022, Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN yang sedang bersama Saksi PUTRI YUANISA YUNUS mendapat informasi bahwa ada petugas PT Pos Indonesia yang mengantar paket berisi ganja yang diimpornya dari Thailand, kemudian Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN memberitahu Saksi PUTRI YUANISA YUNUS serta memintanya untuk menyertainya menuju kantor PT THYFA FIRDAUS PROPERTINDO di Sopo Del Tower B Mega Kuningan Barat III Lot 10. 1-6 Kuningan Timur Setia Budi Jakarta Selatan menggunakan mobil Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN, dalam perjalanan tersebut Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN memberikan Saksi PUTRI YUANISA YUNUS sebanyak 1 (satu) linting ganja, kemudian bersama-sama membakar dan menghisapnya secara bergantian;
- Bahwa setelah Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN dan Saksi PUTRI YUANISA YUNUS sampai di Lobby Gedung Sapo Del Tower B kemudian Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN parkir dilantai 2 gedung tersebut dan Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN meminta Saksi PUTRI YUANISA YUNUS untuk mengambil paket tersebut dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi PUTRI YUANISA YUNUS pada saat menerima paket tersebut dari Terdakwa HERSA PRASETYO HARDITO, kemudian Saksi RISKI FAJAR KURNIAWAN, S.H. beserta Tim meminta Saksi PUTRI YUANISA YUNUS menghubungi Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN untuk menjemputnya.
- Bahwa Saksi PUTRI YUANISA YUNUS berjalan ke Lobby Starbuck Sopo Del Tower B Jalan Mega Kuningan Barat III Lot 10. 1-6 RT 003 RW 003, Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan tempat Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN menunggu, tetapi pada saat Saksi PUTRI YUANISA YUNUS berada didepan mobil Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN tersebut berbelok ke kanan dan menelpon Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN mengatakan bahwa banyak yang mengikutinya kemanapun Saksi PUTRI YUANISA YUNUS pergi, hal tersebut membuat Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN pergi dari Lobby Sopo Del Tower B melarikan diri dan membuang handphone nya;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 06.50 WIB di kamar mandi Jatiwangi Guest House Jalan Raya Cirebon – Bandung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka Jawa Barat Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN kembali mengkonsumsi Ganja dengan cara membakar dan menghisapnya dan sisanya Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN buang dalam kloset, dan pada pukul 08.25 WIB Saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN ditangkap oleh Saksi RISKI FAJAR KURNIAWAN, S.H. beserta Tim;

- Bahwa lintingan ganja tersebut disiapkan oleh saksi TEUKU THUFEIL HERMAWAN persiapkan dengan maksud untuk dikonsumsi. Dimana daun ganja tersebut dilinting menggunakan kertas papir. Adapun efek setelah mengkonsumsi atau menghisap Ganja yaitu badan lebih tenang ketika emosi dan bisa mengurangi beban pikiran Terdakwa HERSA PRASETYO HARDITO;

- Bahwa Terdakwa HERSA PRASETYO HARDITO mulai mengkonsumsi narkotika jenis Ganja sejak tahun 2004 secara situasional. Terakhir mengkonsumsi Ganja pada tanggal 18 November 2022. Pernah menjalani rehabilitasi rawat jalan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 5178/NNF/2022, tanggal 20 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kompol. TRIWIDIASTUTI, S.Si.,Apt. (Kasubid Narkotika Bidang Narkobafor pada Puslabfor) dan Penata TK I DWI HERNANTO, ST (Kaur SubBid Narkotika Bidang Narkobafor pada Puslabfor) berdasarkan Sprint Kepala Puslabfor Bareskrim Polri Nomor : Sprint/103/I/Res.9.5/2023/ tanggal 17 Januari 2023 serta diketahui oleh Kombes Pol. PAHALA SIMANJUNTAK (Kabid Narkobafor) atas barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berukuran besar (Kode A1) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 456,6800 gram, diberi nomor barang bukti 2637/2022/PF dan 1 (satu) bungkus plastic berukuran sedang (Kode A2) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 19,5200 gram, diberi nomor barang bukti 2638/2022/PF yang disita dari HERSA PRASETYO HARDITO Bin DADDY HARDITO (alm) dan PUTRI YUANISA YUNUS diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 2637/2022/PF dan 2638/2022/PF berupa daun-daun kering, tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti dengan nomor barang bukti 2637/2022/PF berupa 1 (satu) bungkus plastic berukuran besar berisikan Ganja dengan berat netto 455,2000 gram dan nomor barang bukti 2637/2022/PF berupa 1 (satu) bungkus plastic berukuran besar berisikan Ganja dengan berat netto 18,4800 gram dijadikan barang bukti atas berkas perkara;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan (Asesmen Medis) Nomor : B/20/XII/HK.04.01/2022/BNNP tanggal 23 Desember 2022 yang ditandatangani

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh Tim Pemeriksa yaitu dr. RUTH ADRIAN MELANY K, M.Si atas permintaan tertulis dari Kombes. Pol. Drs. .MOCHAMMAD SLAMET, MM, MBA (Kasubdit V Dit Tindak Pidana Naroba Bareskrim Mabes Polri terhadap Terdakwa HERSA PRASETYO HARDITO diperoleh kesimpulan : Diagnosis F.12 mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan kanabis/ganja kategori Teratur Pakai dan disarankan menjalani proses hukum lanjut dengan menjalani Rehabilitasi Rawat Inap di Yayasan Cakra Sehati selama 3 (tiga) bulan;

- Bahwa terhadap penggunaan Narkotika tersebut, Terdakwa HERSA PRASETYO HARDITO menggunakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. "*Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua, sehingga terhadap dakwaan alternatif Pertama dan dakwaan altenatif Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena Terdakwa sudah terbukti bersalah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ternyata bersifat tunggal, yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara, selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara *a quo* telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, maka terhadap keberadaan barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, untuk selengkapnya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Pemerintah sedang giat melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Terdakwa **Hersa Prasetyo Hardito Bin Daddy Hardito (Alm)** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, *"Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hersa Prasetyo Hardito Bin Daddy Hardito (Alm)** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kardus besar yang berisi kardus lebih kecil yang didalamnya berisi plastik warna putih, plastik warna hitam, kaos warna coklat muda dan 2 (dua) *plastic press* berisi ganja berupa daun kering yang di *wrapping plastic* dengan berat brutto keseluruhan 510,68 (lima ratus sepuluh koma enam delapan) gram *(berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labkrim berat netto keseluruhan barang bukti GANJA berupa daun-daun kering adalah **476,2 (empat ratus tujuh puluh enam koma dua) gram** dan sisa pemeriksaan Labkrim adalah 473,68 (empat ratus tujuh puluh tiga koma enam delapan) gram netto)*;
- Surat tanda terima dari Kantor POS INDONESIA;
- 1 (satu) unit handphone Android merk XIAOMI warna biru + sim card XL (087758699909) IMEI 1 : 865932042850089, IMEI 2 : 865932042850097;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari **Jum'at**, tanggal **7 Juli 2023**, oleh kami, Samuel Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Ari Muladi, S.H., dan Rika Mona Pandegirot, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **11 Juli 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syafrinaini, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Alisa Nur Aisyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Raden Ari Muladi, S.H.	**Samuel Ginting, S.H., M.H.**
Rika Mona Pandegirot, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Syafrinaini, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)